

1011984-62.2022.8.26.0011

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Cassio Pereira Brisola

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XI - Pinheiros

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... a exclusão de indenização em caso de furto.

Cumprе observar ainda que no contrato existe um glossário esclarecendo os fatos cobertos com conceituação a respeito de furto e roubo, conforme cláusula 15 (fl. 27), o que afasta a tese de desconhecimento dos termos contratados. Nesse sentido, aplica-se o disposto no art. 757 do CC, com previsão de indenização apenas para os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE de SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

1ª Vara Cível

Rua Jericó s/n, Sala A4/A5, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0146,

São Paulo-SP - E-mail: pinheiros1cv@tjsp.jus.br

1011984-62.2022.8.26.0011

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Em 12 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. CÁSSIO PEREIRA BRISOLA. Eu, (Paulo de Oliveira Marques), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

Processo:

1011984-62.2022.8.26.0011 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

José Aparecido Guerra Primo

Requerido:

Skynet Rastreadores Ltda.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cassio Pereira Brisola

Vistos.

JOSÉ APARECIDO GUERRA PRIMO ajuizou ação condenatória de obrigação de fazer em face de SKYNET RASTREADORES LTDA alegando, em síntese, que contratou os serviços da ré para proteção veicular em sua motocicleta Honda CG 160 START ano e modelo 2017, placa GGK8666, com instalação de equipamento de rastreador. Disse que no dia 16/09/2021 estacionou sua motocicleta na rua Rafael Dias, 97, Vila Palmeiras, São Paulo e ao retornar descobriu que havia sido furtada, acionando a polícia e comunicando a ré. Relatou que a ré negou o pagamento da indenização e apontou falha na prestação de serviços. Sustentou que a ré deveria localizar o veículo, e no caso de furto ou roubo, lhe pagar o valor equivalente ao bem. Requereu a condenação da ré, pagamento do valor do bem e indenização por danos morais. Juntou documentos.

A requerida devidamente citada, apresentou contestação aduzindo, em síntese, que a hipótese para pagamento se dá apenas na hipótese de roubo, e não furto, nos termos do contrato. Apontou que as cláusulas contratuais são claras e disse que o autor,

ademais, não manteve o equipamento rastreador conectado, como exigia o contrato. Apontou que o contrato de rastreamento não é de resultado, nem tampouco contrato de seguro, optando pela improcedência do pedido. Juntou documentos (fl. 56/109).

Réplica a fl. 113/120.

Instadas as partes para especificarem provas, o autor se manifestou requerendo o julgamento antecipado e o réu pleiteou a produção de prova oral.

É o relatório

Fundamento e decido.

Conheço diretamente do pedido e antecipo o julgamento da lide, por ser desnecessária a produção de prova oral e pericial, além das provas documentais já produzidas.

Não foram arguidas preliminares.

No mérito, o pedido é improcedente.

Isso porque, em que pese inequívoca a existência do contrato de rastreamento e previsão de indenização, assim como incontroversa a ocorrência de furto do veículo no dia 16/09/2021, o contrato entabulado entre as partes prevê expressamente:

Cláusula 12.1 -

"A presente cláusula de compra sobre documentos estará condicionada a não localização de veículos objeto de roubo (art. 157 Código Penal e conforme descrito na cláusula 15.1), devido a falha na prestação de serviço decorrente de vício/defeito do "VER", e que ocorra dentro da área de cobertura SKYNET" (fls. 25).

No caso em tela, ainda que de adesão o contrato firmado e submetido aos ditames do código consumerista em razão do fornecimento de um serviço, não se vislumbra abusividade a ensejar a modificação da manifestação de vontades livres.

A cláusula que explicita os serviços e suas hipóteses de incidência e exclusão está redigida em termos claros e legíveis e não leva o consumidor à posição de desvantagem excessiva, sendo esclarecedora quanto à pontual indenização diante de fato jurídico ilícito roubo.

Portanto, no contrato de adesão, existe previsão clara e objetiva a respeito dos riscos pela proteção do veículo. No instrumento está expressa a exclusão de indenização em caso de furto.

Cumprе observar ainda que no contrato existe um glossário esclarecendo os fatos cobertos com conceituação a respeito de furto e roubo, conforme cláusula 15 (fl. 27), o que afasta a tese de desconhecimento dos termos contratados. Nesse sentido, aplica-se o disposto no art. 757 do CC, com previsão de indenização apenas para os riscos determinados.

Dessa sorte, o autor não faz jus às indenizações pleiteadas por inexistência de cobertura ou qualquer vício contratual.

Anoto que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (CPC, art. 489, § 1º, inciso IV).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECIDO por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOSÉ APARECIDO GUERRA PRIMO em face de SKYNET RASTREADORES LTDA.

Sucumbente, o autora arcará com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa atualizado, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do estatuto adjetivo, já que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Cassio Pereira Brisola
Juiz de Direito